

一、什么是宪法？

(一) 印象：当代中国宪法与法治成熟国家宪法的鲜明对比

中国宪法：

1. 政治化的宪法 2. 尚未贴近普通国民的日常生活

法治成熟宪法（以德国、美国宪法为例）：

1. 司法化的宪法：政治问题法律化

2. 与普通国民的生活存在着贴切的关系、基本权利救济的有效途径

一般行为自由保护：更改姓名、自由旅行、变性人

(二) 宪法的特征

1. 宪法的调整对象

(1) 国家与个人之间的关系（权力与权利之间的关系）

(2) 国家机关之间的关系（权力之间的分工、协作、制约关系）

公法——与调整个人与个人之间关系的私法（民法）形成并行两大领域

2. 宪法的目的（根本原则）

(1) 保障人权（立宪主义宪法的终极价值）

人权的涵义：人之为人不可或缺的权利 人的基本需求 现代文明社会的基础价

保护领域：人格核心领域的保障（精神、道德、自我选择与自我决定）

人格自由发展与一般行为自由

(2) 控制、规范国家权力（公权力）——功能主义价值

权力分立与制衡-三权分立（西方宪法） 权力分工、监督（中国）

(3) 为什么“保障人权与控制权力”

历史角度的诠释 / 人性本恶之人性观（与儒家传统性善论的对比） / 西方的不信任主义传统

国家公权力被假定为一种恶

↓
导致中国古代以刑法为主
民商法依赖民间自发形成。

Commented [1]: 弹劾总统案：克林顿绯闻 尼克松水门事件

国家财政问题：国会否决总统救市方案

Commented [2]: 保护宗教信仰自由：失业救济金案件

(4) 宪法的整合功能 (和谐的宪法观念)

黑格尔: 国家是一种至善之物

控制公权力、保障人权——国家与个人的对抗关系

由于对公权力的不信任

但是国家与个人之间全面关系并不仅仅限于此 合作关系、保护义务等等

整合: 国民结为一体的共同意愿 组建国家这一政治共同体

如何建立认同
在日常生活中让人
感到基本权利的保护

国家认同 共同体的维系、发展与壮大

宪法是国家整合过程中的法秩序、生活秩序

参与公共活动 / 公务人员树立榜样

3. 宪法的核心内容

宪法功能

政治功能建立在法律功能之上, 通过法律判决笼络人心, 建立国家认同

(1) 个人的基本权利 (公民的基本权利)

言论自由、财产权等

A/ 通过宪法文本予以列举 (历史上受到侵害最多的权利——芦部信喜)

B/ 未列举的权利 (概括性人权保障条款)

美国宪法修正案第九条 隐私权案件

中国 2004年国事尊重和保护人权条款

(2) 国家机构的组织形式、职权范围、运作程序、相互关系

以分权、权力制约为基本准则——“无分权即无宪法”

(法国人权宣言)

美国宪法的三权分立 欧洲议会制政府 中国宪法权力分工

(3) 基本国策条款、价值宣示条款等。

4. 宪法作为根本法、基本法

→ 国体等

(1) 宪法的内容乃是国家、社会生活中最为基本 (根本) 的要素

A/ 公权力之设置——“组建国家的蓝图”

任何公权力在本源上均需宪法的授权

B/ 人权保障——个人生活领域最重要的权利、利益

(2) 宪法的价值乃是整个法制的核心价值、必须体现于其他部门法之中

人权保障、权力分立、人民主权、法治原则

(3) 宪法典效力等级高于普通法律

效力：逻辑上的约束力、拘束力-----应然层面

实效：事实上产生的效力-----实然层面

A/宪法是制定其他法律依据

是否制定任何法律都需要宪法内容上的依据？

a. 宪法是公法（调整公权力与个人之间的关系）——内容依据

b. 宪法是基本法（立法权的来源）——权力依据

民法调整私人之间关系
可能就不用从宪法找依据

B/普通法律与宪法典相抵触，普通法律无效

抵触：对相同事项做出了不同的规定

中国：具有实效性的违宪审查制度的正在形成

Commented [3]: 孙志刚案件：中国真正的宪法审查第一案

C/宪法典的制定机关、修改程序与普通法律不同

制宪权不是普通的立法权

主权的体现

主权——制宪权——宪法——立法权（立法机关）——法律

公民可自己提出合法/宪性审查

制宪机关是不同于立法机关的统治机关

宪法的修改

修宪权

中国四部宪法是延续关系

普通法律由制定机关通过法定程序、多数决修改

刚性宪法：修改程序复杂、难度大

两种典型模式：美国联邦宪法（美国的“禁枪案”） 中国宪法修改

5. 宪法渊源的多样化

狭义宪法：宪法典

广义宪法：宪法典、宪法性法律、宪法惯例、宪法判例、宪法修正案

A/宪法典：绝大多数国家都有宪法典

B/宪法性法律：从法律调整的社会关系角度判断

个人-国家/国家机关之间的关系

国会制订的法律

修宪还是制宪看基本原则等有没有改变

日本国会提案
全民公投

议会提出
动议
各州表
决通过

全国人大

中国的各类《组织法》、《法官法》、《检察官法》、《村民委员会组织法》等

C/宪法判例：判例是大多数西方国家宪法规范的重要内容

马勃利诉麦迪逊案件：美国违宪审查制度的起源

D/宪法修正案：对宪法典文本的修改

美国对人权保障主要通过判例
宪法中标注少

中国的宪法修正案

美国的《人权法案》

E/宪法惯例

呈现中国宪法演变的历史

(三) 宪法的概念 (定义)

中国修宪的发动者都是中共

1. 立宪主义宪法：保障人权与控制公权力 (目标)

调整个人与国家的关系、国家机关之间的关系 (基本法)

2. 固有意义的宪法：国家的构成

(调整对象)

任何国家都有宪法

constitution 之本意

中国古代的“宪”有“根本”之意

3. 以宪法的形式为依据

实质意义的宪法

政党关系等

(真正决定国家政治秩序、权力对比关系的决断性力量)

形式意义的宪法

(宪法典、宪法性法律等)

二、宪法学

(一) 概述

以宪法现象为研究对象的学问

法学的重要分支 公法学 (宪法学、行政法学) —— 私法学

英国首相
的选举人
方式

法的规范(法律属性)

作为规范学科的宪法 / 作为社会科学的宪法 / 法律属性 + 政治属性 + 社会属性

(二) 宪法学的研究对象

1. 以宪法现象为研究对象

2. 宪法现象的构成 (日本京都学派宪法学观点)

(1) 宪法规范: 宪法典、宪法性法律或附属文件、宪法判例、宪法惯例

(2) 宪法意识: 宪法学说、宪法思想以及民众对宪法的感受

(3) 宪法制度: 以宪法规范为依据组织起来的国家机关、地方机关等机关装置等

(4) 宪法关系: 围绕以上三要素所展开的特定社会关系

3. 宪法现象四要素之间的关系

(1) 宪法规范处于核心地位 (应然层面)

(2) 其他要素 (实然层面) 都必须围绕宪法规范展开

(三) 宪法学的学科体系与研究方法

1. 理论宪法学——宪法学的社会科学属性

(1) 将宪法现象作为特定的社会现象加以客观地研究

(2) 与其他学科相邻、交叉的领域

(3) 主要研究宪法制度、宪法意识、宪法关系

(4) 包括: 宪法史、宪法学说史、宪法思想史、宪法学原理、宪法社会学 (政治学、社会学以及心理学的研究)、比较宪法学

(5) 研究方法: 社会实证方法 (包括社会学、经济学、政治学、历史学等学科研究方法的运用)

2. 实用宪法学——宪法学的规范科学属性

(1) 为了解决具体的宪法运用问题

(2) 宪法解释学与宪法政策学

宪法解释学：宪法规范在司法过程中的运用、解释技术 针对个案

宪法政策学：宪法的制定、修改等立法政策

(3) 宪法解释学是实用宪法学的核心内容

A/法解释学——法律科学的核心 法律人安身立命的根本 法律学成为独立学科的根本

B/研究对象——宪法规范的构造 宪法规范的解释运用方法、技巧

C/研究方法——

分析实证方法（研究法规范的逻辑构造） 诠释学的方法（伽达默尔的诠释哲学）

3. 一般宪法学

关于理解的学问（法学特有）

以宪法解释学为中心、包括理论宪法学的内容 关于宪法学的一般理论

本课程的属性可归结于一般宪法学

(四) 本课程的结构与主要内容

1. 绪论：宪法、宪法学 2. 宪法基本理论

3. 基本人权 4. 国家组织形式